

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 17/08/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación del cerramiento de la finca El Rincón de Fray Domingo (expediente S478/2025/CR/00035), situado en el término municipal de Mestanza (Ciudad Real), cuya promotora es Sech Minuten, SL. [2026/6457]

La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2, concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, el proyecto de referencia se encuentra incluido en el Anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 (Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería), apartado I) “Vallados y cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, con longitudes superiores a 4.000 metros o extensiones superiores a 100 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional o no permanentes y aquellos con alturas inferiores a 60 cm”.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor

Conforme a la documentación aportada por el promotor, tras la adquisición de la finca “El Charquillo” por el propietario de la finca “El Rincón de Fray Domingo” (coto de caza CR-10.856), se pretende englobar ambas fincas en un único cerramiento perimetral de tipo cinegético, a fin de gestionar todo el terreno como un único coto de caza.

Ello implica, de acuerdo con los planos adjuntos al documento ambiental y aclaraciones posteriores presentadas por el promotor, la inclusión dentro del cerramiento cinegético perimetral, además de la parcela 40 del polígono 19 correspondiente a la finca “El Rincón de Fray Domingo”, ya cercada (y con una superficie gráfica según la información catastral de 10.491.053 m²), las parcelas 41 del polígono 19 y 92 del polígono 18 del catastro de rústica del término municipal de Mestanza (Ciudad Real), con una superficie gráfica, conforme al Catastro, respectivamente, de 6.810.267 m² y de 24.968 m², con independencia de las matizaciones que, al respecto, se hagan a lo largo de la presente resolución.

Por buena parte del límite oeste y por el sur de la finca “El Charquillo”, ya existe instalada, desde hace años, una cerca de tipo ganadero, que será sustituida por un cerramiento de tipo cinegético, completando el cerramiento de la finca por su parte norte y noroeste, donde actualmente no hay ningún tipo de vallado.

El promotor plantea, asimismo, sustituir el cerramiento cinegético que actualmente existe por la linde oeste de la finca “El Rincón de Fray Domingo” por un cerramiento de tipo ganadero de 1,2 m de altura y, como medida compensatoria, la eliminación de parte de los cerramientos ganaderos que existen actualmente en el interior de la finca “El Charquillo”.

En el documento ambiental, se estima que la longitud de nuevo cerramiento cinegético perimetral a instalar será de 9.637 metros que, contando con el ya existente en la finca de “El Rincón de Fray Domingo”, cerraría una superficie de 1.732 ha, aproximadamente.

La alambrada perimetral que se pretende colocar es del tipo 200-16-30, montada sobre perfiles en “T” de 50 mm situados a distancias entre 6 y 7 metros y fijados al terreno con hormigón; aunque la descripción varía ligeramente en el documento presentado como “Memoria” del proyecto, con respecto al documento ambiental.

En el estudio de alternativas contemplado en el documento ambiental, se plantean las siguientes opciones:

Alternativa 0. No realización del proyecto y conservar los terrenos con los cerramientos ganaderos actuales y con los aprovechamientos de ganado existentes hasta la fecha, que limitarían los de tipo cinegético.

Alternativa 1. Realizar el cerramiento perimetral de la finca “El Charquillo” con malla ganadera de una altura máxima de 1,5 metros, sustituyendo a la actual, que se encuentra en mal estado, y manteniendo el aprovechamiento ganadero ya existente.

Alternativa 2. Completar el cerramiento perimetral conjunto de ambas fincas con cerca de tipo cinegético de una altura máxima de 2 m, eliminando los aprovechamientos ganaderos actuales y buena parte de los cerramientos ganaderos existentes y manteniendo las poblaciones cinegéticas presentes en “El Rincón de Fray Domingo” repartidas entre las dos fincas, rebajando así la carga cinegética del conjunto del terreno.

Esta última alternativa es la propuesta en el documento ambiental pues, además de solucionar la entrada de ganado de las explotaciones colindantes, permitiría un aprovechamiento cinegético alternativo al ganado, entendiendo que ello daría a la zona un mayor atractivo para los visitantes y permitiría más empleo y posibilidad de inversión en mejoras por parte de los actuales propietarios, entre ellas potenciar la regeneración natural del encinar, especialmente en la zona central de El Charquillo.

Bajo la consideración de medias compensatorias, se señala en el documento ambiental la eliminación de 5.256 metros de alambradas ganaderas interiores dentro de la finca “El Charquillo”; así como 5.167 metros de alambradas de tipo cinegético dentro de la finca “El Rincón de Fray Domingo”; además de la sustitución de la malla cinegética de 2 m de altura que separa actualmente “El Charquillo” y “El Rincón de Fray Domingo” por una malla de menor altura, en una longitud que estiman en 3.856 m.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 18 de octubre de 2024, el Servicio de Medio Natural, en su desempeño de las funciones propias del órgano sustantivo en la tramitación del presente proyecto, remite a este Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada y documentación acompañante del proyecto arriba identificado, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Previamente, habían sido realizadas sendas consultas a este Servicio de Calidad Ambiental por el promotor (con fecha 8/02/2024) y el Ayuntamiento de Mestanza (5/03/2024) sobre la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental, con emisión de informe por parte de este servicio el 12/03/2024 (enviado al promotor, a su representante en los procedimientos administrativos ante esta Consejería de Desarrollo Sostenible y al ayuntamiento) indicando, entre otras consideraciones, el procedimiento a seguir. Después de ello, se recibió en dos ocasiones en este servicio la documentación correspondiente al proceso de evaluación ambiental; pero tramitada de forma incorrecta, fuera del pertinente procedimiento sustantivo de autorización, sin seguir la tramitación legalmente establecida referida en el informe previo, lo que motivó la emisión de sendos informes adicionales (de fecha 6/09/2024 y 9/10/2024) reiterando las indicaciones para la correcta tramitación ambiental del proyecto.

El 21 de noviembre de 2024, tiene entrada en este Servicio de Calidad Ambiental informe del Servicio Provincial de Medio Natural y Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona sobre la compatibilidad del proyecto con los instrumentos de gestión del área protegida en la que se encuentra, en respuesta a la petición expresa en tal sentido de este Servicio de Calidad Ambiental, en aplicación del artículo 12 de la Ley 2/2020.

Se cumple así, parcialmente, con el requerimiento de este Servicio de Calidad Ambiental del 9/10/2024 para revisión y subsanación del expediente por el órgano sustantivo. El documento ambiental aportado, sin embargo, sigue siendo el mismo, fechado el 27/03/2024, con deficiencias importantes señaladas en dicho requerimiento y en los dos informes previos dirigidos al promotor, por lo que, con fecha 7 de mayo de 2025, tras diversas comunicaciones infructuosas con el promotor y su representante para este procedimiento, se envía nuevo requerimiento al órgano sustantivo, con copia al promotor, para la subsanación del expediente.

El 28 de mayo de 2025, el Servicio de Medio Natural remite a este Servicio de Calidad Ambiental “Adenda” presentada por el promotor el 26/05/2025 como complemento a la documentación previamente aportada.

El 18 de noviembre de 2025, el órgano ambiental notifica al promotor del proyecto el inicio de la fase de consultas, con solicitud de informe, en esa misma fecha, a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, con el objeto de que se pronuncien en el ámbito de sus

competencias. Estos organismos e instituciones consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Ayuntamiento de Mestanza (Ciudad Real)
- Ayuntamiento de Villanueva de San Carlos (Ciudad Real)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio de Medio Natural (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio de Incendios Forestales y Ayudas (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Unidad de Coordinación Provincial de los Agentes Medioambientales (*)
- Consejería de Desarrollo Sostenible, Dirección General de Calidad Ambiental, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, Servicio de Cultura (*)
- Delegación Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Servicio de Protección Ciudadana (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- WWF/Adena – España (Madrid)
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real
- Ecologistas en Acción - Valle de Alcudia
- Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real

Adicionalmente, con fecha 15 de abril de 2026, se realiza consulta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (*).

En concreto, y como más significativo, en el informe emitido por el Servicio de Cultura de Ciudad Real con fecha 24 de noviembre de 2025, se indica que el proyecto evaluado afecta a varios elementos del Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, por lo que, para poder valorar la importancia de tal afección y establecer, en su caso, las medidas correctoras que se consideren necesarias para compatibilizar la ejecución del proyecto y la preservación del patrimonio cultural de la zona, es necesario que el promotor presente un estudio del valor patrimonial del área afectada, que habrá de ser previamente autorizado por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.

En el informe del Servicio de Protección Ciudadana, se señala que será el técnico competente que elabore el correspondiente proyecto quien, a la vista del correspondiente análisis de riesgos, fijado por cualquier plan de protección civil que pudiera afectar a la instalación, determine, en su caso, las medidas concretas a adoptar por el titular de la actividad.

En el informe emitido el 30 de marzo de 2026 por el Servicio Provincial de Incendios Forestales y Ayudas, se indica que las actuaciones aquí evaluadas se encuentran en terreno de carácter forestal, dentro de una zona con un índice de peligro de incendios alto y extremo, conforme al vigente Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam); informando favorablemente las actuaciones, pero supeditado a la aplicación de una serie de medidas que habrán de cumplirse durante la fase de ejecución y fase de explotación del proyecto, que quedan recogidas en la presente resolución.

En informe del 11 de diciembre de 2025 del Coordinador Comarcal de los Agentes Medioambientales de la Demarcación Territorial de Fuencaliente, se reafirma en el informe previo del 20 de marzo de 2024 del agente medioambiental de la zona, con motivo de expediente de solicitud de modificación de cubierta vegetal (expediente 2024/32), remarcando la importancia de resolver los siguientes puntos antes de proceder a la autorización de los trabajos:

- Determinar la posible intrusión en el monte de utilidad pública n.º 59, Sierra de las Trampas, y la corrección, llegado el caso, de los tramos que afecten al dominio público, conforme a lo que indique al respecto la sección de Montes Públicos.
- Definir la existencia de la vía pecuaria denominada “Colada de Calatrava” y, de ser preciso, establecer las medidas necesarias para garantizar la continuidad del dominio público pecuario, conforme a lo que indique al respecto la sección de Vías Pecuarias.
- Resolver la importancia de la afección al dominio público hidráulico y establecer medidas y condicionados que garanticen la continuidad del mismo, competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; haciendo referencia expresa al arroyo del Estrecho del Burcio y al arroyo del Guijo.
- Estipular la posible afección a caminos públicos y determinar las condiciones a respetar, competencia del Ayuntamiento de Mestanza; haciéndose referencia expresa al camino del Rincón del Guijo y al camino de Mestanza.

- Resolver la compatibilidad del cerramiento con el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, que cuenta con informe favorable del Director-Conservador del Parque fundamentado en el Reglamento de Caza aprobado por el Decreto 15/2022, declarado nulo por sentencia judicial; si bien la última redacción del reglamento anterior también podría dar pie a una interpretación análoga.

- Determinar la permanencia de los actuales cerramientos ganaderos existentes (y el nuevo a instalar en sustitución del actual cerramiento cinegético en el lado oeste de la finca El Rincón de Fray Domingo), que podrían suponer la fragmentación de la superficie del coto en “cercones” bastante impermeables para la fauna cinegética, a juicio de los agentes; echando en falta en la documentación presentada una mayor concreción de su trazado, usos actuales y futuros del terreno y justificación de la conservación de estos elementos; planteando su eliminación si el uso de la finca va a ser puramente cinegético y la consideración de otras alternativas en el caso de que, efectivamente, se vaya a realizar un aprovechamiento ganadero, como el uso de cerramientos de manejo temporales tipo “pastor eléctrico”, previa concreción de la parcelación prevista, tipo de ganado, número de cabezas, temporalización de los pastos...

Se señala también en este informe que, con fecha 23/07/2024, la resolución SKT8/CR-10856/2024/000824 unifica la superficie de ambas fincas en un solo coto, denominado CR-10856 El Rincón de Fray Domingo. En su Plan de Ordenación Cinegética, vigente hasta el 31/03/2029, se tasa la superficie total del coto en 1.733 ha (la suma de El Rincón y El Charquillo), y se menciona la existencia del cerramiento parcial (1060 ha, pertenecientes a El Rincón).

En el informe de la Sección de Vida Silvestre del Servicio Provincial de Medio Natural del 13/02/2026, se informa el proyecto favorablemente, bajo ciertas condiciones que quedan recogidas en la presente resolución.

En los tres informes emitidos al efecto por la Dirección del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, con la validación de la Jefatura del Servicio Provincial de Medio Natural (20/11/2024, 1/12/2025 y 19/02/2026), se informa favorablemente el proyecto, al entender que no le sería de aplicación la consideración de “nuevo cerramiento” y, por tanto, las limitaciones en la normativa del parque a la “instalación de nuevos cerramientos cinegéticos”.

En el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con fecha 8 de mayo de 2026 (registro de entrada en este Servicio de Calidad Ambiental del 12/05/2026), se señalan las afecciones del proyecto al dominio público hidráulico (DPH), así como las medidas adicionales para su protección y los requerimientos administrativos previos que habrán de realizarse ante el Organismo de cuenca.

El resultado de estas consultas y la documentación del proyecto está disponible en el enlace:

web <https://neva.jccm.es/nevia/>.

Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones recibidas por el órgano ambiental a las consultas realizadas se incluyen en el apartado cuarto de la presente Resolución; así como en el análisis previo del apartado tercero.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

Las características del proyecto se han reseñado en el apartado primero de la presente Resolución.

La alternativa seleccionada consiste principalmente, conforme a la documentación presentada, en la instalación de un cerramiento perimetral adicional de tipo cinegético de unos 9.637 m de longitud y 2 m de altura que englobe la superficie de la finca “El Charquillo” (constituída por las parcelas 41 del polígono 19 y 92 del polígono 18 del término de Mestanza) dentro del cerramiento preexistente del coto “El Rincón de Fray Domingo”, CR-10.856, de modo que queda ampliada la superficie de este en unas 683 ha, totalizando una superficie aproximada de 1.732 ha.

La finalidad indicada es poder gestionar mejor un aprovechamiento cinegético de caza mayor sobre estos terrenos, al tiempo que evitar problemas por entrada de ganado ajeno a la propiedad.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El nuevo tramo de cerramiento cinegético principal se localiza en la parte noreste del término municipal de Mestanza, lindando parcialmente con el término municipal de Villanueva de San Carlos.

La parcela 41 linda con el monte de utilidad pública (MUP) “Sierra de las Trampas”, perteneciente al término municipal de Villanueva de San Carlos, a cuyo límite geográfico se ajusta. Cabe señalar, no obstante, que la parcela catastral, tal y como aparece en la página del Catastro, se solapa en parte (unas 18 ha) con el término municipal vecino y, por tanto, con el MUP indicado, en una zona donde, actualmente, no existe ningún tipo de cerramiento, conforme a la información aportada por el promotor, por lo que habrá de determinarse, en la autorización pertinente, si tal es el caso, la posición precisa de la nueva cerca perimetral. Añadir en este sentido que, según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Castilla-La Mancha, este monte estaría deslindado por Orden Ministerial de 10 de noviembre de 1979 y amojonado por Orden de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 21 de octubre de 1987.

Igualmente ajustado al término municipal de Villanueva de San Carlos en esta zona, se encuentra un área crítica para el águila perdicera -conforme al Decreto 76/2016, de 13/12/2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera (*Aquila fasciata*) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha-. Toda la mitad norte del término municipal de Mestanza es, por su parte, zona de dispersión para esta especie.

El entorno de las actuaciones proyectadas está, en su totalidad, en zona de importancia para la cigüeña negra (ajustada a los límites geográficos del término municipal de Mestanza en esta parte), el lince ibérico, el buitre negro y el águila imperial ibérica, tal y como vienen establecidas en el Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*), de la cigüeña negra (*Ciconia nigra*) y el plan de conservación del buitre negro (*Aegypius monachus*), y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha, y el Decreto 276/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el plan de recuperación del lince ibérico (*Lynx pardinus*) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de la especie en Castilla-La Mancha.

Se halla, asimismo, la totalidad de la zona de actuación señalada en el proyecto presentado en el interior del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona; así como dentro de las áreas prioritarias para las aves establecidas en la Resolución de 28/08/2009, del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de las especies de aves incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha, y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

Está cartografiada la presencia en la zona de hábitats de interés comunitario, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de ámbito estatal, incluyendo tipos de hábitats naturales prioritarios; así como hábitats contemplados en el “Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial en Castilla-La Mancha” creado por el artículo 91 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

En el informe emitido por el Servicio Provincial de Incendios Forestales y Ayudas con fecha 30 de marzo de 2026, se incide en el carácter forestal del entorno natural donde se localiza el proyecto, lo que, unido a las condiciones orográficas y climáticas de la zona, eleva la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales o agroforestales.

Según dicho informe, siguiendo la metodología expuesta en el Plan Infocam (Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha) para zonificar el territorio en los distintos niveles de riesgo que contempla el mapa de riesgo de incendios obtenido a partir de la vulnerabilidad y la peligrosidad, las fincas donde se proyecta la actuación se encuentran dentro de una zona con índice de peligro de incendios alto y extremo.

La parcela 41 limita por el oeste con el lugar de interés geológico “Mineralizaciones de Pb del valle de Alcudia (Tipo E) en las minas del Guijo, mina del Burcio y mina de La Perdiz”, con código LIG CI237. Estos LIG están incluidos en el “Inventario de Lugares de Interés Geológico”, integrado a su vez en el “Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”, elaborado y actualizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conforme al artículo 9 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Todas las parcelas afectadas por los cerramientos considerados en el proyecto, tanto los ya instalados como aquellos para los que se prevé su instalación o modificación, están atravesadas por varios arroyos y corrientes naturales de agua; discurriendo incluso junto al arroyo del Guijo, durante unos 1.900 m, la alambrada perimetral de tipo cinegético que está proyectada instalar en el extremo suroeste, aparte de quedar dentro del cerramiento previsto el resto de este cauce aguas arriba, así como buena parte del de sus tributarios, entre otros cursos de agua.

En el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con fecha 8 de mayo de 2026, se señalan en concreto las siguientes afecciones:

- Parte del trazado del nuevo tramo de cerramiento cinegético perimetral a instalar se ubica en zona de policía de los cauces públicos arroyo del Estrecho del Burcio, arroyo del Guijo y arroyo del Encinarejo.
- Este nuevo cerramiento a instalar coincide parcialmente con la traza del cauce público el arroyo del Guijo, discurriendo paralelamente al mismo e invadiendo la zona de servidumbre.
- El trazado propuesto de cerramiento deriva en un cruce sobre el dominio público hidráulico del arroyo del Estrecho del Burcio en el punto de coordenadas UTM 30S 414965 4267759, datum ETRS89. A esto habría que añadir el cruce del DPH del propio arroyo del Guijo referido en el párrafo anterior; así como el cruce del DPH del arroyo del mismo nombre por parte del cerramiento de 1,20 m de altura que se propone instalar entre las fincas “El Rincón de Fray Domingo” y “El Charquillo” en sustitución de la cerca de 2 m actual; ello por señalar únicamente aquellos cursos de agua con nombre asignado en la cartografía disponible, al margen de lo que determine el Organismo de cuenca en el ámbito de sus competencias en la tramitación que haya de realizarse ante el mismo previa a la ejecución de las actuaciones proyectadas, conforme a la normativa vigente en materia de aguas.

En las diferentes versiones consultadas del Mapa Topográfico Nacional, escala 1:50.000 y 1:25.000, así como en el Mapa Topográfico Nacional Alta Resolución, por la zona donde se proyecta la instalación del nuevo cerramiento cinegético perimetral al oeste de la finca “El Charquillo”, discurre además la “Colada de Calatrava” (también denominada “Colada de Contrabandistas”), a la que se hace referencia en la descripción del ámbito de prevención arqueológica “Sierra de Puertollano”. Esta “colada”, conforme a la cartografía disponible, subiría desde el río Montoro hasta el Puerto del Burcio, en la cuerda de la Sierra de Puertollano, interceptando varias veces el nuevo cerramiento proyectado por el lado oeste de “El Charquillo”.

Asimismo, entre la parcela 41 del polígono 19 y la 92 del polígono 18, discurre la parcela catastral de referencia 13055A01809001, recogida en Catastro como “carretera de San Lorenzo, Mestanza (Ciudad Real)”, identificada como “vía de comunicación de dominio público”, con una superficie de 110.087 m², que va desde la carretera Mestanza-Hoyo (CR-5011) al río Fresneda, en el límite con el término municipal de San Lorenzo de Calatrava. Tendría esta parcela catastral unos 10 km de longitud y casi 12 m de anchura; pero el vial se halla actualmente muy desdibujado sobre los terrenos forestales por los que transita; si bien sí era visible un trazado prácticamente coincidente en la ortofoto de 1956, difuminándose poco a poco en las sucesivas ortofotos trienales del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea), particularmente desde el punto correspondiente a la localización del cerramiento que discurría por el oeste de la finca “El Charquillo”, y que ahora se pretende pasar de ganadero a cinegético, hasta el río, presumiblemente al haber quedado interceptado el paso. En la última ortofoto disponible, aún se insinúa, a modo de rodadas, el trazado desde la CR-5011 hasta dicho cerramiento.

En cuanto al patrimonio cultural, en la zona del término municipal de Villanueva de San Carlos que limita con el de Mestanza, se localiza el ámbito de prevención arqueológica denominado “Sierra de Puertollano”, al que antes se ha hecho referencia; señalándose en el informe del Servicio de Cultura la afección del proyecto a varios elementos del Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, así como la necesidad de valorar la importancia de tal afección.

3.3.- Características del potencial impacto.

Los posibles impactos durante la fase de obras son los derivados del desbroce o poda de la vegetación existente, en caso necesario, los movimientos de tierras para la colocación de los postes, las molestias por polvo y ruidos producidas por el funcionamiento de la maquinaria, la generación de residuos, etc., a lo que cabe añadir el riesgo de incendios forestales de estas actividades (así como de las que puedan realizarse durante la fase de explotación) como consecuencia de su ubicación en una zona con índice de peligro de incendios alto y extremo, como se ha referido en el apartado anterior.

En la “Memoria” del proyecto, se indica además que se realizará un “raspado sobre el terreno agrícola que iguale el terreno y marque la futura situación de la alambrada”. Se dice, asimismo, que “en las zonas de monte donde

la vegetación sea abundante y no exista camino, se realizará una roza mecanizada para permitir el acceso con vehículo y la colocación de postes y alambradas”. En cuanto al trazado de las calles, se especifica que “consistirá en la realización de un raspado somero para igualar o enrasar la calle que seguirá la alambra, mediante un tractor de cadenas tipo D-4, utilizando como apero la pala delantera”.

Teniendo en cuenta, sin embargo, que los terrenos afectados no son de uso agrícola, sino de carácter forestal, estas actuaciones estarán sometidas a previa autorización expresa por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, bajo las condiciones y limitaciones que se consideren oportunas, dentro del marco establecido en la presente resolución. En este sentido, en el apartado siguiente, se recogen las condiciones al respecto establecidas desde la Sección de Vida Silvestre del Servicio Provincial de Medio Natural, y en el propio Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural, que únicamente contempla, en caso necesario, la realización de roza al aire (sin remoción, por tanto, del suelo) y nunca de pies arbóreos ni especies amenazadas, cuando no exista otra alternativa viable, de conformidad con el agente medioambiental de la zona a través de acta de replanteo y previa autorización expresa de estas operaciones de poda, roza, corta o resalveo por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.

Durante la fase de funcionamiento o explotación, las principales afecciones pueden provenir de la impermeabilidad del cerramiento al paso de fauna del entorno; del riesgo de colisiones de avifauna; problemas con materiales arrastrados por avenidas de agua; y afecciones al paisaje del entorno; aparte de las posibles limitaciones al uso público del dominio público hidráulico y su zona de servidumbre, así como de otros dominios públicos que pudieran verse afectados. Por otro lado, la gestión cinegética, o si en un futuro se planteara utilizar la zona cercada para actividad ganadera, podría suponer un impacto considerable sobre la vegetación natural existente en el interior de la zona cercada, particularmente si se supera una cierta carga de ungulados, silvestres o domésticos; tanto más si no se hace ningún tipo de pastoreo o control del movimiento de los animales en el interior del cerramiento.

Mención especial merece el águila perdicera, desde el momento en que las actuaciones se localizan sobre una zona de dispersión de la especie y limitando con área crítica para su conservación, como se indica en el apartado anterior, por lo que ha de valorarse expresamente la incidencia del proyecto sobre su hábitat y población, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Recuperación del Águila Perdicera (*Aquila fasciata*) en Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 76/2016, de 13/12/2016.

Por otro lado, tanto el nuevo tramo de vallado perimetral de “tipo cinegético” como el tramo de “tipo ganadero” cuya instalación se plantea entre las dos fincas referidas como sustitución del actual cerramiento cinegético, interceptarán varios arroyos y corrientes naturales de agua; discuriendo además el primero siguiendo el curso del arroyo del Guijo durante unos 1.900 m.

En cuanto al patrimonio cultural, en consonancia con lo ya apuntado en el apartado 3.2, en el informe del Servicio Provincial de Cultura del 24 de noviembre de 2025, se señala la afección del proyecto a varios elementos del Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, por lo que resulta necesaria una prospección arqueológica, con la pertinente autorización administrativa previa, con objeto de valorar la importancia de tal afección y establecer, en su caso, las medidas correctoras que se consideren necesarias para compatibilizar la ejecución del proyecto con la preservación del patrimonio cultural de la zona.

Adicionalmente, al valorar la compatibilidad del proyecto con la normativa vigente, se plantean dudas con la regulación de usos, aprovechamientos y actividades establecida tanto en el Plan de ordenación de los recursos naturales del Valle de Alcudía y Sierra Madrona, aprobado por el Decreto 214/2010, de 28/09/2010; como en la Ley 6/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural del Valle de Alcudía y Sierra Madrona y en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Valle de Alcudía y Sierra Madrona, aprobado por la Orden 81/2019, de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, al señalarse expresamente como incompatible con los objetivos de conservación del Parque Natural la “instalación de nuevos cerramientos cinegéticos”. Con tal motivo, se solicitaron sucesivos informes con objeto de aclarar el criterio al respecto del Servicio Provincial de Medio Natural, como competente en materia de áreas protegidas, conservación de la naturaleza, caza y vida silvestre. En los tres escritos de respuesta emitidos por dicho servicio y la Dirección del Parque Natural del Valle de Alcudía y Sierra Madrona, ya referidos en el apartado segundo, se informa favorablemente el proyecto que nos ocupa, al entender que queda fuera de la consideración de “nuevo cerramiento”.

Igualmente, desde la Sección de Vida Silvestre del Servicio Provincial de Medio Natural, y dentro de las competencias que desarrolla, en escrito fechado el 13/02/2026, se informa favorablemente el proyecto, bajo ciertas condiciones, que quedan recogidas en la presente resolución.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

En el documento ambiental del proyecto aportado por el promotor, se proponen una serie de medidas para la protección del medio ambiente. Sin perjuicio de la aplicación de estas medidas, las cuales se consideran apropiadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de la presente Resolución, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales, tratándose de condiciones que deberán incorporarse, como un mínimo de protección a adoptar, en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo. En los casos en que existan discrepancias con las medidas propuestas por el promotor, prevalecerán las contenidas en esta resolución.

4.1.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna, vegetación y paisaje

Las características de los cerramientos que se van a instalar se ajustarán a lo establecido en la normativa vigente, y en particular a la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y al Reglamento General de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de caza de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre; así como a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, artículo 65.3.f.

Conforme al artículo 20 del referido Reglamento, el cerramiento cinegético perimetral habrá de cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Con carácter general, su altura máxima no será superior a los 2 metros y estará construido de manera que el número de hilos horizontales sea como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, guardando los dos hilos inferiores una separación mínima de 15 centímetros. Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 30 centímetros como mínimo.
- b) Carecer de elementos cortantes o punzantes.
- c) Carecer de dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan o dificulten su salida.
- d) En ninguna circunstancia, serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa naturaleza.
- e) En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
- f) Estos cerramientos se realizarán de forma que no dificulten el libre tránsito de las especies de fauna silvestre no cinegética, ni supondrán afección sobre las áreas y recursos naturales protegidos o sobre el paisaje. En el interior de los cerramientos cinegéticos, se adoptarán las medidas precisas para evitar riesgos de endogamia en las especies cinegéticas, el desarrollo de desequilibrios poblacionales o superpoblaciones, una presión excesiva de la fauna cinegética sobre la vegetación, daños a las especies amenazadas (conforme a la redacción vigente del Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, y del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), y la proliferación de especies exóticas.

Se cumplirá, en todo caso, el condicionado técnico de la autorización del cerramiento cinegético por el órgano competente en la materia, dentro del marco establecido en la presente resolución; sin detrimento de los requisitos, condiciones o limitaciones adicionales que puedan venir impuestos por las resoluciones o informes de otros órganos administrativos con competencias sectoriales que puedan resultar afectadas.

Adicionalmente, y en consonancia con el informe de la Sección de Vida Silvestre del Servicio Provincial de Medio Natural del 13/02/2026, y con la regulación de usos, aprovechamientos y actividades establecida en el PRUG del Parque Natural, así como en aplicación de la normativa vigente, se establecen las siguientes medidas:

- En el nuevo tramo de cerramiento cinegético perimetral, tanto donde actualmente no existe cercado alguno como donde van a ser sustituidas cercas anteriores de menor altura por un vallado de finalidad cinegética con las características anteriormente señaladas, se dispondrán placas señalizadoras visibles de chapa metálica (aluminio o acero galvanizado), color blanco y acabado mate, con un tamaño mínimo de 20 x 15 centímetros. Se colocarán, de forma alterna, a dos niveles diferentes, en la parte superior del cerramiento y a media altura, de modo que la separación entre placas de una misma hilera no supere los 4 metros. El mismo criterio de señalización se aplicarán, en su caso, en el nuevo cerramiento a instalar entre las “El Charquillo” y “El Rincón de Fray Domingo”.
- No se permitirán nuevas alteraciones/fracturas de los roquedos o escarpes. El nuevo trazado (a lo largo de divisoria), es preferible que discurra en las márgenes de las pistas existentes. De no ser así, por razones de índole de legítima propiedad, en ningún caso deberán discurrir por pedrizas, peñas o escarpes, ni cruzar zonas encharcables o que alberguen algún hábitat de protección especial (conforme al “Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial” creado por el artículo 91 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza).

La utilización de piedra del terreno (como se indica en el documento ambiental y en la memoria del proyecto) para la elaboración del hormigón necesario en la fijación de los postes deberá, en su caso, ser expresamente autorizada por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

- La utilización de dispositivos de anclaje de la malla al suelo diferentes de los postes, así como de “cable tensor” en la parte inferior de la malla, solo podrá emplearse si así lo determina el órgano competente en materia de caza por ser necesario para la gestión, quedando expresamente recogido en la autorización que, en su caso, sea emitida por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.

Con carácter general, y salvo autorización expresa de forma justificada por esta Delegación Provincial, no se enterrará ni solapará sobre el terreno la parte inferior de la malla.

Si se comprobara que el tránsito normal de fauna silvestre no cinegética quedara interrumpido, se deberán ejecutar las modificaciones necesarias para corregir este hecho.

- Cualquier actuación de descuaje, corta o poda de vegetación natural o naturalizada, así como las actuaciones que modifiquen la cubierta vegetal o la composición o estructura de la vegetación de ribera, emergente o sumergida de los ecosistemas acuáticos, ya se trate de ríos y arroyos o de humedales, sean permanentes o estacionales, requerirá de la pertinente autorización administrativa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (tramitada a través de su Servicio Medio Natural), conforme a la normativa vigente en materia forestal y de conservación de la naturaleza, entre otras disposiciones (Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y Protección de Cubiertas Vegetales Naturales; Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza; Ley 1/1992, de 7 de mayo, de pesca fluvial; Orden 81/2019, de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Valle de Alcudía y Sierra Madrona).

Ello se realizará solo en caso necesario, cuando no exista otra alternativa viable, tanto para la retirada de los tramos de vallado ya existentes como para la instalación de los nuevos.

En todo caso, las actuaciones de este tipo se ceñirán a los mínimos necesarios para la ejecución de los trabajos previstos, cuando no exista otra alternativa viable, siendo la anchura máxima de la faja a abrir en la vegetación de 2 metros, mediante roza al aire (preferiblemente, y siempre que sea posible, mediante medios manuales, conforme a lo establecido en el PRUG), sin remoción del suelo ni afectar nunca a pies arbóreos ni a especies amenazadas, previa conformidad con agente medioambiental a través del acta de replanteo a firmar. En ningún caso se utilizarán las especies arbóreas como sujeción de la malla.

La trocha abierta, de ser preciso, para la instalación de los cerramientos deberá destinarse, a la finalización de los trabajos, únicamente a la restauración de vegetación natural con el fin de recuperar el espacio de estas formaciones vegetales. En ningún caso supondrá la consolidación de caminos no autorizados.

En la necesaria autorización previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible se establecerá, en su caso, el condicionado técnico adicional que se considere aplicable para minimizar el impacto ambiental derivado.

Desde el siguiente enlace se puede acceder al trámite administrativo para solicitar la requerida autorización de “modificación de la cubierta vegetal”:

<https://www.jccm.es/sede/tramite/JFR>

- En ningún caso se deberán producir molestias que conlleven afecciones negativas a la fauna amenazada presente en el área de afección de la ejecución del cerramiento cinegético, especialmente a su reproducción. El acta de señalamiento previo del agente medioambiental establecerá las limitaciones adicionales de carácter temporal con el fin de que no se produzcan estas afecciones negativas sobre la fauna amenazada, basándose en la proximidad de plataformas activas de nidificación de rapaces amenazadas, de cigüeña negra, u otra avifauna amenazada sensible a la ejecución del proyecto. Las fechas en las que se establezca limitación temporal se establecerán atendiendo a la fenología de las especies que haya presentes en el área de afección. Se establece un “buffer” mínimo de protección genérico de 500 metros en torno a plataformas activas de rapaces amenazadas, tanto rupícolas como forestales, y de cigüeña negra, en el cual se establecerán limitaciones temporales; si bien esta distancia podrá ampliarse dependiendo de diversos factores, como la orografía, la alta sensibilidad de ciertas especies a las perturbaciones u otros condicionantes. La presencia de una especie amenazada en el área de afección será motivo de comunicación a la Sección de Vida Silvestre para la coordinación en el establecimiento de estas limitaciones.

- En cuanto a la disposición precisa del tramo de cerramiento cinegético perimetral que discurre por la cuerda de la sierra, entre los términos de Mestanza y Villanueva de San Carlos, se respetarán los límites del MUP Sierra de las Trampas, referido en el apartado 3.2, y los retranqueos que legalmente pudieran establecerse, habiendo de solicitarse previamente a su instalación el pronunciamiento expreso de la Sección de Montes Públicos del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, con autorización, en su caso, por parte de esta última, si así se considera pertinente (o su inclusión de forma explícita en la que halla de emitirse para la modificación del cerramiento cinegético en su conjunto), habiendo de ser tenidas en cuenta las limitaciones y condiciones adicionales que se establezcan por parte de estos organismos en este sentido. Ello al margen de lo que haya de decir al respecto el Ayuntamiento de Villanueva de San Carlos, como titular del monte público.

- En lo que se refiere a la sustitución del actual cerramiento cinegético que separa las fincas de “El Rincón de Fray Domingo” y “El Charquillo” por un cerramiento de 1,20 metros de altura, conforme a la documentación inicialmente presentada y a las últimas aclaraciones al respecto, habrá de ser, en primer lugar, el órgano administrativo competente en materia cinegética el que, en función de sus características finales y el objeto del mismo, determine su condición de cerramiento cinegético secundario o cerramiento especial, al ir el cerramiento cinegético principal por la nueva ubicación y, en consecuencia, su viabilidad y tramitación administrativa necesaria, de acuerdo con la propia normativa vigente en materia de caza y con otras normas específicas y el Código Civil, según resulten de aplicación.

Igualmente, el órgano administrativo competente en materia cinegética habrá de valorar la viabilidad de la permanencia del cerramiento, hasta ahora de tipo ganadero conforme a la documentación presentada, que quedaría enlazando el nuevo cerramiento perimetral al oeste de “El Charquillo” con el cerramiento referido en el apartado anterior, dispuesto entre ambas fincas, si se aprobara, por los órganos administrativos competentes, la implantación efectiva de este último cercado de 1,20 m de altura en sustitución del cerramiento cinegético de 2 m anterior. Dicho órgano administrativo habrá de determinar, también en este caso, la condición, justificación y legalidad de dicho cerramiento, que quedaría partiendo en dos la finca “El Charquillo” y confinando sendos espacios a uno y otro lado, en conjunción con el nuevo cerramiento cinegético principal y el dispuesto entre ambas fincas si finalmente permaneciera.

Ambos cerramientos (al margen de otros que pudieran existir, así como los que hayan de ser retirados), deberán estar contemplados, en todo caso, en las resoluciones de los planes de ordenación cinegéticos, que habrán de ser adaptados a la presencia de los mismos, si tal es la situación, con especificación detallada de la implicación que ello suponga en la gestión y aprovechamientos cinegéticos conforme a la regulación y limitaciones al efecto en la vigente normativa de caza.

Se deberá garantizar, en todo caso, la permeabilidad también de estos cerramientos a la fauna silvestre no cinegética y que no sea objeto específico de los mismos. Con tal finalidad, se deberá asegurar la existencia de espacios en la parte inferior de la valla que tengan, como mínimo, 15 cm de altura por 30 cm de anchura, bien guardando las distancias mínimas entre los dos hilos horizontales inferiores y entre los hilos verticales señaladas para el cerramiento perimetral, bien, en el caso de que las tipologías disponibles para mallas de 1,20 m no lo permitan, o en el cerramiento ganadero ya existente, si se aprobara su permanencia, haciendo gateras en la parte inferior del vallado con estas dimensiones mínimas y una distancia máxima entre ellas de 10 m a lo largo de todo el tramo en cuestión. En todo caso, deberán eliminarse posibles rebabas en dichas gateras para prevenir riesgos de lesiones o atrapamientos. Como alternativa, si la finalidad del cerramiento lo permite, se puede disponer la malla de forma que el hilo inferior quede a una altura mínima del suelo de 15 cm, quedando recogido en la autorización emitida por el órgano administrativo competente.

Resultarán igualmente de aplicación el resto de los requisitos establecidos para el cerramiento cinegético perimetral (al margen de las dimensiones de la malla), con objeto de asegurar la permeabilidad y seguridad para la fauna silvestre; la mínima afección a la vegetación y al paisaje; y el libre acceso a los terrenos y servidumbres de uso público.

La altura máxima sobre el suelo de ambos cerramientos, en el caso de que se autorice su instalación o permanencia, no superará los 1,20 m, conforme al proyecto y documento ambiental presentados y a la información complementaria aportada por el promotor; sin que puedan instalarse elementos adicionales por encima de esta altura.

Carecerán de alambre de espino o cualquier otro tipo de elementos cortantes o punzantes; así como dispositivos con corriente eléctrica.

Como en el caso del cerramiento cinegético perimetral, los dispositivos de anclaje de la malla al suelo diferentes de los postes, así como “cable tensor” en la parte inferior de la malla, solo podrán emplearse si así lo determina el órgano competente en materia de caza por ser necesario para la gestión, quedando expresamente recogido en la autorización que, en su caso, sea emitida por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.

Si se comprobara que el tránsito normal de fauna silvestre no cinegética quedara interrumpido, se deberán ejecutar las modificaciones necesarias para corregir este hecho.

- Al menos con 10 días de antelación del inicio de las obras se deberá comunicar el calendario de las obras a la Unidad de Agentes Medioambientales y a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, mediante correo electrónico a:

ucpaammcr@jccm.es

espaciosnaturalescr@jccm.es

Se levantará un acta que pondrá de manifiesto el cumplimiento de estas condiciones, o cualquier otra cuestión relacionada con esta autorización.

- La instalación de los cerramientos proyectados será incompatible con cualquier otro cerramiento existente con el mismo trazado, independientemente de sus características, por lo que para su instalación deberán eliminarse previamente los que pudieran existir, retirando por completo sus restos que habrán de ser convenientemente gestionados conforme a la normativa vigente en materia de residuos.

- En cuanto a los postes de los nuevos tramos de cerramiento, o aquellos cuyas características se vayan a cambiar, se buscará una cierta uniformidad de los mismos, evitando en su caso colores brillantes y llamativos para favorecer su integración en el paisaje.
- Aunque no se menciona en la documentación presentada, de instalarse pasos canadienses u otros sistemas similares que puedan llevar aparejados la construcción de fosos, se ejecutarán de manera que se evite el atrapamiento de micromamíferos, reptiles, anfibios u otros animales, instalándose los medios necesarios (rampas, orificios de salida, etc.) para el escape de los mismos y consultándose, en caso de dudas, con el agente medioambiental de la zona o la Sección de Vida Silvestre del Servicio Provincial de Medio Natural.
- Los trabajos de instalación y retirada de cerramientos se efectuarán en horas diurnas.
- Se realizará una vigilancia de las posibles colisiones de ejemplares de avifauna silvestre contra el cerramiento, así como, en su caso, de vertebrados terrestres. Si se detectaran ejemplares heridos o muertos por esta circunstancia, el promotor deberá comunicarlo de inmediato a los agentes medioambientales de la zona e implementar las medidas correctoras más adecuadas para mitigar esta incidencia, como la señalización con balizas de material visible, o la mejora de la ya existente, en los tramos conflictivos del cerramiento. Esta vigilancia no se limitará al tramo objeto de ampliación, sino que deberá ser extensiva a la totalidad del cerramiento perimetral del coto de caza y, en su caso, a los cerramientos interiores.
- Conforme al artículo 34 del Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2004, de 27-07-2004, las características de vallados y cerramientos de fincas y parcelas, particularmente, si tal fuera el caso, aquellos que no tengan finalidad cinegética (con requisitos más claramente definidos en la normativa sectorial), habrán de ajustarse a las que pudieran estar definidas, en su caso, en el planeamiento general, en tanto en cuanto no entren en conflicto con lo establecido en la presente resolución, realizándose el cerramiento de manera que no suponga un riesgo para la conservación y circulación de la fauna y la flora silvestres de la zona, ni degrade el paisaje.
- Durante las labores de mantenimiento periódico del vallado (reparaciones rutinarias o esporádicas), deberán observarse las mismas prescripciones establecidas para su instalación, conforme a la presente resolución.

4.2.- Gestión de residuos.

Todos los residuos generados, tanto durante la ejecución del proyecto de cerramiento y retirada de tramos de vallado ya existentes como en las actividades de explotación de la propiedad, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y en el Decreto 35/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030.

Los residuos generados deberán ser separados en función de su naturaleza y entregados a gestores autorizados o depositados en vertederos autorizados en función del tipo de residuo, conforme a la normativa vigente en la materia, dejando completamente limpia la zona de actuación.

Se adoptarán las medidas oportunas para evitar la contaminación del medio natural, como vertidos incontrolados (en el trasiego de maquinaria y uso de materiales). En caso de que fuera necesario establecer una zona de acopio de materiales o estacionamiento, esta se situará alejada de las riberas de los arroyos.

El empleo de maquinaria y herramientas a motor podría implicar la generación de residuos peligrosos por fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y el mantenimiento de estos medios. En el caso de que se produzcan escapes o fugas de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se deberá actuar de inmediato sobre el suelo afectado para evitar su infiltración o escorrentía, retirándolos junto con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados al efecto, y ser entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado para su posterior gestión. Estas premisas también serán de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.

En todo caso, para prevenir este tipo de fugas, las labores de mantenimiento necesarias de la maquinaria empleada, tanto durante la fase de obras como durante la fase de explotación, deberán realizarse en talleres autorizados. En caso contrario, el promotor deberá estar inscrito al efecto en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, y tales trabajos de mantenimiento de la maquinaria se efectuarán en una zona impermeable y convenientemente acondicionada para ello, a fin de evitar la contaminación del suelo y de las aguas superficiales o subterráneas por posibles vertidos. En estas operaciones de mantenimiento de maquinaria, se pueden generar residuos peligrosos en los que se incluyen aceites, filtros, combustibles, sus envases, trapos impregnados con aceite, etc. Todos los aceites usados y los demás residuos peligrosos deberán ser almacenados en bidones y

entregados a gestor autorizado para su posterior tratamiento. Como se ha indicado anteriormente, si se produjese algún derrame accidental de lubricantes, combustible u otros líquidos contaminantes, será retirado de inmediato, con la capa de tierra que pudiera haber quedado afectada, y entregado a gestor autorizado para el tratamiento de este tipo de residuos peligrosos.

Durante la fase de explotación, habrá de tenerse especial cuidado con los residuos peligrosos procedentes, en su caso, de productos de uso fitosanitario, zoonosanitario o artículos de carácter veterinario (envases, agujas, jeringas...) y los derivados de productos de desinfección, desinsectación o desratización, en su caso, para lo que el promotor deberá almacenarlos en contenedores selectivos en lugar protegido y suelo impermeable hasta su entrega a gestor autorizado, debiéndose disponer de un contrato de aceptación de retirada y presentar una comunicación de inicio de actividad productora de residuos peligrosos, si no está ya realizada, para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. Esta inscripción puede realizarse a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Se pueden encontrar los requisitos para su presentación en el siguiente enlace: <https://www.jccm.es/tramites/1002628>

El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté convenientemente impermeabilizado.

La documentación íntegra que se generará por la gestión de residuos la guardará el promotor al menos 5 años desde que finalice su vigor, sin perjuicio de otro período mayor que pudiera establecerse por normativa sectorial.

4.3.- Prevención de incendios forestales.

Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención de incendios forestales en vigor, y en particular las disposiciones contenidas en la Orden 76/2026, de 26 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se regulan medidas preventivas, usos del fuego y actividades con riesgo de incendio forestal en el medio natural, terrenos forestales y su zona de influencia en Castilla-La Mancha (fundamentada, a su vez, en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular; la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y el Decreto 63/2006, de 16-05-2006, del uso recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural; así como en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha), o en la normativa que la sustituya; habiendo de tramitar, en caso necesario, ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, la pertinente solicitud de autorización o declaración responsable, según proceda.

Asimismo, durante la ejecución y la vida útil del proyecto deberán cumplirse las prescripciones establecidas en la Orden 91/2025, de 10 de junio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el Plan de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales 2025 (o en la norma que resulte de aplicación en el momento correspondiente); así como lo que pudiera determinar el órgano competente en materia de incendios forestales.

En la página web <https://infocam.castillalamancha.es/>, puede consultarse el Índice de Propagación Potencial (IPP) diario del municipio que corresponda, a fin de saber las medidas y limitaciones que resulten de aplicación en un momento dado, conforme a la normativa anteriormente citada.

Todos los restos vegetales generados durante la ejecución de la apertura de calle, en su caso, para la instalación o mantenimiento del vallado, o para la retirada de tramos ya existentes, deberán ser eliminados conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, preferentemente mediante triturado mecánico in situ (de acuerdo con el informe del Servicio de Incendios Forestales y Ayudas), evitando su acumulación en el monte, en aras de reducir el riesgo de incendio. Solo podrá permitirse la quema de estos restos vegetales cuando cuente con la correspondiente autorización para ello de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, bien por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, bien con el objeto de prevenir los incendios (conforme al artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril).

4.4.- Protección del dominio público

Se respetarán todos los caminos de uso público, montes públicos, vías pecuarias, cauces públicos y las servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil, sin detrimento de las autorizaciones que pudieran ser concedidas a este respecto por los órganos administrativos competentes.

En este sentido, cabe recordar la presencia en la cartografía disponible y en la información catastral, respectivamente, de la "colada de Calatrava" y de la "carretera de San Lorenzo", referidas en el apartado 3.2 de esta resolución, por

lo que habrá de pronunciarse el titular u órgano administrativo correspondiente en cada caso sobre la afectación a las mismas del cerramiento cinegético perimetral previsto y emitir, en su caso, las autorizaciones pertinentes con las condiciones y medidas adicionales que consideren oportunas para preservar estos elementos y su funcionalidad.

En cuanto a las posibles afecciones al dominio público hidráulico, como se indica en el apartado 3.2 de la presente resolución, todas las parcelas afectadas por los cerramientos considerados en el proyecto, tanto los ya instalados como aquellos para los que se prevé su instalación o modificación, están atravesadas por varios arroyos y corrientes naturales de agua; discurriendo incluso junto al arroyo del Guijo, durante unos 1.900 m, la alambrada perimetral de tipo cinegético que está proyectada instalar en el extremo suroeste, aparte de quedar dentro del cerramiento previsto el resto de este cauce aguas arriba, así como buena parte de sus tributarios, entre otros cursos de agua. Se recuerda, por ello, que cualquier obra o trabajo que se realice dentro de un cauce público, si tal fuera el caso, o en su zona de servidumbre para uso público y zona de policía del dominio público hidráulico (constituida esta última por sendas bandas de 100 metros de anchura a uno y otro lado del curso fluvial, medidos horizontalmente a partir del borde del cauce), así como si se localizara en zonas inundables, deberá contar, según proceda, con la correspondiente autorización administrativa previa o declaración responsable ante el Organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), conforme al Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Es, no obstante, este mismo Organismo de cuenca quien tiene las competencias para determinar el carácter de dominio público del Estado de cada uno de los cauces o cursos de agua en cuestión y actuar en consecuencia. Este organismo determinará, asimismo, las soluciones a adoptar para la instalación, en su caso, de vallas/alambradas sobre el DPH y zona de servidumbre de uso público y las características y condiciones adicionales que han de cumplir.

En consecuencia, conforme a lo anteriormente dicho y al informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con fecha 8/05/2026, el promotor del presente proyecto deberá solicitar autorización administrativa para las actuaciones indicadas ante dicho Organismo de cuenca antes de la ejecución de las mismas y cumplir con el condicionado adicional que este organismo establezca en la resolución de autorización que en su caso emita; siendo dicha autorización independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las administraciones públicas.

Respecto a la colindancia del nuevo tramo de cerramiento cinegético perimetral con el MUP Sierra de las Trampas, se ha tratado el asunto en el epígrafe 4.1.

4.5.- Protección del patrimonio cultural.

En cuanto al patrimonio cultural, y considerando lo ya indicado en el apartado 3.2, en el informe del Servicio Provincial de Cultura del 24 de noviembre de 2025, se señala la necesidad de que el promotor presente un estudio del valor patrimonial del área afectada, que se redactará de acuerdo con la consulta de los inventarios del patrimonio cultural de los términos municipales afectados y con los resultados de la oportuna intervención arqueológica sobre el terreno (prospección arqueológica), realizada por técnico arqueólogo competente. Para ello, el promotor deberá solicitar, ante la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, la correspondiente autorización administrativa previa, tal y como establece el artículo 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Una vez se lleve a cabo el estudio indicado (previa autorización del mismo) y se presente el informe de la intervención realizada ante la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, Servicio de Cultura, desde dicho organismo, se valorarán sus conclusiones y se determinará la ausencia o no de condicionantes y medidas adicionales a establecer para compatibilizar la ejecución del proyecto con la preservación del patrimonio cultural de la zona, conforme a la normativa sectorial en la materia.

La ejecución de las obras de referencia incumpliendo estas indicaciones, contenidas en el informe al respecto de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes del 24 de noviembre de 2025, así como el resto de normativa aplicable en materia de protección del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, será causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en el título VI, capítulo II (Régimen sancionador) de la citada Ley 4/2013.

4.6.- Plan de desmantelamiento.

Si una vez instalado el nuevo tramo cerramiento cinegético dejara de producirse la circunstancia que ha motivado su colocación, el promotor deberá desmantelarlo y reutilizarlo, en su caso, en otras zonas donde esté permitida su instalación. De no ser posible su reutilización, se retirarán todos los elementos instalados, incluido el hormigón de la

cimentación de los postes de sujeción, por gestor autorizado, o bien habrán de ser entregados a una entidad pública o privada de recogida de residuos convenientemente registrada, en función de la naturaleza de cada tipo de residuo. Tras el desmantelamiento de todos estos elementos, se restaurarán los terrenos afectados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.

Esta premisa también es aplicable, en su caso, al desmantelamiento del tramo de cerramiento entre “El Charquillo” y “El Rincón de Fray Domingo”.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo y al órgano ambiental un informe anual de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas, que contemplará los resultados de tales seguimientos durante toda la vida útil del proyecto. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

A este respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental, el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el ambiental, o si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, de las condiciones del proyecto o de este informe, por ambos órganos conjuntamente, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y de la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de instalación, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

a) Durante la ejecución de las obras que se contemplan en el proyecto (instalación de nuevos tramos de cerramiento y retirada de tramos ya existentes):

- Control de la existencia, con carácter previo al comienzo de los trabajos, de los permisos, autorizaciones o licencias necesarios para la ejecución de la actividad, y en particular la autorización del organismo competente en materia de caza y montes públicos (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real); la autorización del Parque Natural del Valle de Alcudía y Sierra Madrona, en su caso; la licencia municipal emitida por el Ayuntamiento de Mestanza; la autorización o pronunciamiento favorable, si ello resultara preciso, del Ayuntamiento de Villanueva de San Carlos, como titular del monte público aledaño; la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; la resolución favorable de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes; así como, en su caso, de la autorización por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (tramitada a través del Servicio Provincial de Medio Natural) de actuaciones de descuaje, corta o poda de vegetación natural o naturalizada que pudieran ser requeridas.

- Control de la correcta ejecución de los diferentes tramos de vallado (o actuación sobre tramos existentes, en su caso) conforme a la presente Resolución y a las condiciones adicionales que se contemplen en las resoluciones o informes emitidos por otros órganos administrativos competentes, como son el Ayuntamiento de Mestanza, Ayuntamiento de Villanueva de San Carlos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes y el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.

- Control de la retirada efectiva y completa de los tramos de cerramiento ya existentes cuya eliminación se contempla en el documento ambiental presentado por el promotor, así como de aquellos adicionales cuya retirada pudiera ser impuesta en la resolución de autorización del cerramiento o en los informes o resoluciones emitidos por órganos administrativos competentes.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados y efluentes líquidos; así como de la documentación generada, incluyendo la formalización, en su caso, de un contrato de aceptación de retirada de residuos por gestor autorizado; y la inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, de preverse la producción de residuos peligrosos.
- Control de implantación de todas las restantes medidas establecidas en el punto cuarto que resulten de aplicación en esta fase.

b) Durante la fase de explotación, y por toda la vida útil del proyecto:

- Control de la permeabilidad de los vallados a la fauna silvestre, y en particular el libre tránsito de pequeños y medianos mamíferos por su parte inferior.
- Control, en su caso, de no existencia de limitaciones al tránsito por los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y las servidumbres que existan, de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil, sin detrimento de las autorizaciones que pudieran ser concedidas a este respecto por los órganos administrativos competentes y las condiciones que pudieran imponer.
- Control y registro de posibles accidentes por colisión de aves (o mamíferos) que pudieran tener lugar en la totalidad de los vallados; así como de posibles incidentes causados por avenidas de agua y el arrastre de materiales.
- Control de eventuales atrapamientos o mortalidad de pequeños vertebrados en posibles pasos canadienses o sistemas similares que lleven aparejados la construcción de fosos, y de la correcta instalación en ellos de mecanismos para facilitar su escape en caso de caída accidental (rampas, orificios de salida...), en la totalidad de los vallados del coto de caza.
- Control del efecto acumulativo del vallado con otros cerramientos existentes en el entorno, lo que podría dar lugar a la aparición de grandes líneas de cerramientos por la conexión y unión de vallados entre fincas colindantes, con la consecuente fragmentación del territorio al dificultar el normal tránsito de determinadas especies de fauna silvestre.
- En la totalidad de los terrenos del interior de los cerramientos, tanto en la finca "El Charquillo" como en "El Rincón de Fray Domingo", deberá realizarse un seguimiento de la afección de los ungulados silvestres, y domésticos en su caso, sobre la regeneración y el estado de conservación de la vegetación natural existente, ya sea de tipo arbóreo, arbustivo o herbáceo, máxime teniendo en cuenta que nos encontramos en el interior de un espacio natural protegido y el alto valor ecológico de las formaciones vegetales presentes en la zona de actuación. Si se observaran daños significativos por ramoneo excesivo o sobrepastoreo, o un deterioro del arbolado de la zona, así como cualquier otro indicio de la existencia de problemas de sobreexplotación, erosión del suelo o deterioro de la calidad de las aguas, deberá regularse la densidad de los ungulados silvestres, y domésticos, y establecerse las medidas necesarias para la corrección de estos fenómenos.

Para ello, el plan de seguimiento contemplará un control anual del estado de la vegetación en el interior de los cerramientos, daños a los pies de especies arbóreas y arbustivas, la densidad y calidad del follaje, situación de los pastizales y otras formaciones o especies vegetales con algún régimen especial de protección, así como de su capacidad de regeneración y renovación, etc. Dicho control se realizará durante toda la vida útil del proyecto y su resultado se recogerá en los informes anuales de seguimiento.

En caso de observarse una degradación de las formaciones vegetales, podrán establecerse limitaciones adicionales a la actividad, así como exigir la restauración de la vegetación por cuenta del promotor. En ningún caso los aprovechamientos podrán suponer contravención de la normativa de conservación de la naturaleza, ni daños a los recursos naturales protegidos, ni pérdida de la diversidad biológica o de la calidad del paisaje, ni comprometer la conservación o regeneración de las masas forestales, o aumentar su vulnerabilidad ante elementos meteorológicos, catástrofes o incendios, ni poner en peligro la conservación del suelo o el papel del ecosistema forestal como regulador del ciclo hidrológico (artículo 38 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha).

- Control de la correcta gestión de los residuos generados y efluentes líquidos; así como de la documentación generada.
- Control de implantación de todas las restantes medidas establecidas en el punto cuarto que resulten de aplicación en esta fase.

Sexto. Documentación adicional.

Además de la presente resolución, antes del inicio de la actividad proyectada, el promotor deberá contar con cuantas autorizaciones, licencias y demás trámites administrativos sean exigibles por la diferente normativa sectorial que resulte de aplicación; habiendo de ser tramitadas ante los órganos administrativos competentes conforme a los

procedimientos legalmente establecidos y estar plenamente vigentes. De acuerdo con lo anteriormente señalado, se encuentran entre ellos los siguientes:

- Con anterioridad a la autorización del cerramiento por el órgano u órganos administrativos competentes, Resolución de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes sobre la compatibilidad de las actuaciones proyectadas con la preservación del patrimonio cultural de la zona y determinación de posibles condicionantes y medidas adicionales, tras presentación por parte del promotor de un estudio del valor patrimonial del área afectada, conforme a los inventarios del patrimonio cultural de los términos municipales correspondientes y a los resultados de la oportuna intervención arqueológica sobre el terreno (prospección arqueológica), realizada por técnico arqueólogo competente, previa solicitud ante dicha Delegación de la correspondiente autorización administrativa.

- Autorización de la modificación del cerramiento cinegético por la Consejería de Desarrollo Sostenible, como competente en materia de caza; con pronunciamiento sobre el resto de los cerramientos existentes en el territorio acotado y establecimiento de las medidas, requerimientos y condiciones adicionales que se consideren oportunas, con actualización del Plan de Ordenación Cinegética según proceda conforme a la normativa sectorial vigente. En este sentido, se recuerda que, en el documento ambiental presentado, el promotor se compromete a repartir las actuales poblaciones cinegéticas presentes en El Rincón de Fray Domingo entre las dos fincas, rebajando así la carga cinegética del conjunto del terreno, sin detrimento de limitaciones adicionales que pudieran ser impuestas por el órgano administrativo competente.

Deberá haber un pronunciamiento expreso, en particular, sobre la sustitución del actual cerramiento cinegético que separa las fincas de “El Rincón de Fray Domingo” y “El Charquillo” por un cerramiento de 1,20 metros de altura, determinando su condición de cerramiento cinegético secundario o cerramiento especial, como se señala en el apartado cuarto, y estableciendo, en consecuencia, su viabilidad y la tramitación administrativa necesaria, de acuerdo con la distribución de competencias y la normativa que resulte de aplicación.

Igualmente, el órgano administrativo competente en materia cinegética habrá de valorar la viabilidad y condiciones de la permanencia del cerramiento, hasta ahora de tipo ganadero conforme a la documentación presentada, que quedaría enlazando el nuevo cerramiento perimetral al oeste de “El Charquillo” con el cerramiento referido en el párrafo anterior y cómo ello afectará a la planificación de la actividad cinegética.

La permanencia de estos tramos de cerramientos quedará condicionada a su aprobación expresa por parte del órgano u órganos administrativos competentes.

Asimismo, la utilización de piedra del terreno para la elaboración del hormigón necesario en la fijación de los postes deberá, en su caso, ser expresamente autorizada por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

- Autorización de modificación de la cubierta vegetal, en caso necesario, por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

- Autorización del órgano gestor del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona

- Pronunciamiento favorable de la Sección de Montes Públicos del Servicio Provincial de Medio Natural de Ciudad Real, con establecimiento de las condiciones y requisitos adicionales que se consideren pertinentes, por afecciones al MUP Sierra de las Trampas, que limita con las fincas donde se proyecta instalar el cerramiento perimetral; con autorización expresa, si se estima conveniente, por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible; pudiendo este órgano administrativo resolver conjuntamente diferentes aspectos de los aquí señalados en una misma resolución, si así lo considerase oportuno.

- Pronunciamiento favorable del Ayuntamiento de Villanueva de San Carlos, como titular del MUP que limita con la finca.

- Pronunciamiento por la Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, o el órgano administrativo competente conforme a la normativa vigente, sobre la existencia de la vía pecuaria denominada “Colada de Calatrava”, que discurriría por la parte oeste de la finca “El Charquillo”, conforme a la cartografía topográfica del IGN; con emisión, en su caso, de la pertinente autorización de ocupación temporal del dominio público pecuario por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, o establecimiento de las medidas adicionales necesarias para garantizar la continuidad y transitabilidad del mismo.

- Licencia municipal del Ayuntamiento de Mestanza

- Pronunciamiento expreso, por el órgano administrativo competente (ayuntamiento o administración titular que proceda), sobre las posibles afecciones a caminos y vías de dominio público.

- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por afecciones al DPH del Estado y a sus zonas de servidumbre y policía; así como a posibles zonas inundables.

- En caso de establecimiento posterior de algún tipo de aprovechamiento ganadero dentro de alguna parte del terreno que engloba las fincas “El Charquillo” y “El Rincón de Fray Domingo”, se recuerda que el promotor habrá de contar con la oportuna licencia de actividad municipal, además de obtener la autorización pertinente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; o bien vincular estos aprovechamientos ganaderos al uso de los terrenos como pastos por ganado de explotaciones ya dadas de alta, con su correspondiente código REGA (código

alfanumérico de identificación de las explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos); todo ello sin detrimento de las obligaciones de cumplimiento de la normativa sanitaria, medioambiental o de cualquier otra naturaleza sustantiva, o de requisitos de autorización, comunicación previa o declaraciones responsables exigibles por otra normativa sectorial vigente, ya sea de ámbitos europeos, nacionales, autonómicos o municipales. Su presencia habrá de ser tenida en cuenta, en todo caso, en la revisión del Plan de Ordenación Cinegética.

- Acta de señalamiento previo del agente medioambiental, con las limitaciones adicionales de carácter temporal, si así se considerara pertinente, conforme a lo indicado en el informe de la Sección de Vida Silvestre del Servicio Provincial de Medio Natural.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real (Servicio de Calidad Ambiental, en desempeño de funciones propias del órgano ambiental, y Servicio de Medio Natural, en su desempeño de funciones del órgano sustantivo):

a) Antes del inicio de la actividad:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días. De acuerdo con el informe de la Sección de Vida Silvestre del Servicio Provincial de Medio Natural, se deberá comunicar, además, el calendario de las obras a la Unidad de Agentes Medioambientales (correo electrónico ucpaammcr@jccm.es) y a la dirección de correo electrónico espaciosnaturalescr@jccm.es de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.

- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante toda la vida útil del proyecto:

- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible; en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto de “Ampliación del cerramiento de la finca El Rincón de Fray Domingo, situado en el término municipal de Mestanza (Ciudad Real)”, expediente S478/2025/CR/00035, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia/>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo más breve posible, y en todo caso antes de los quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de esta decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y las condiciones que eventualmente la acompañen, los principales motivos y consideraciones en los que se basa la decisión, incluida la información recabada mediante las consultas a las

administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y cómo esa información se ha incorporado o considerado, y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se haya publicado este informe de impacto ambiental.

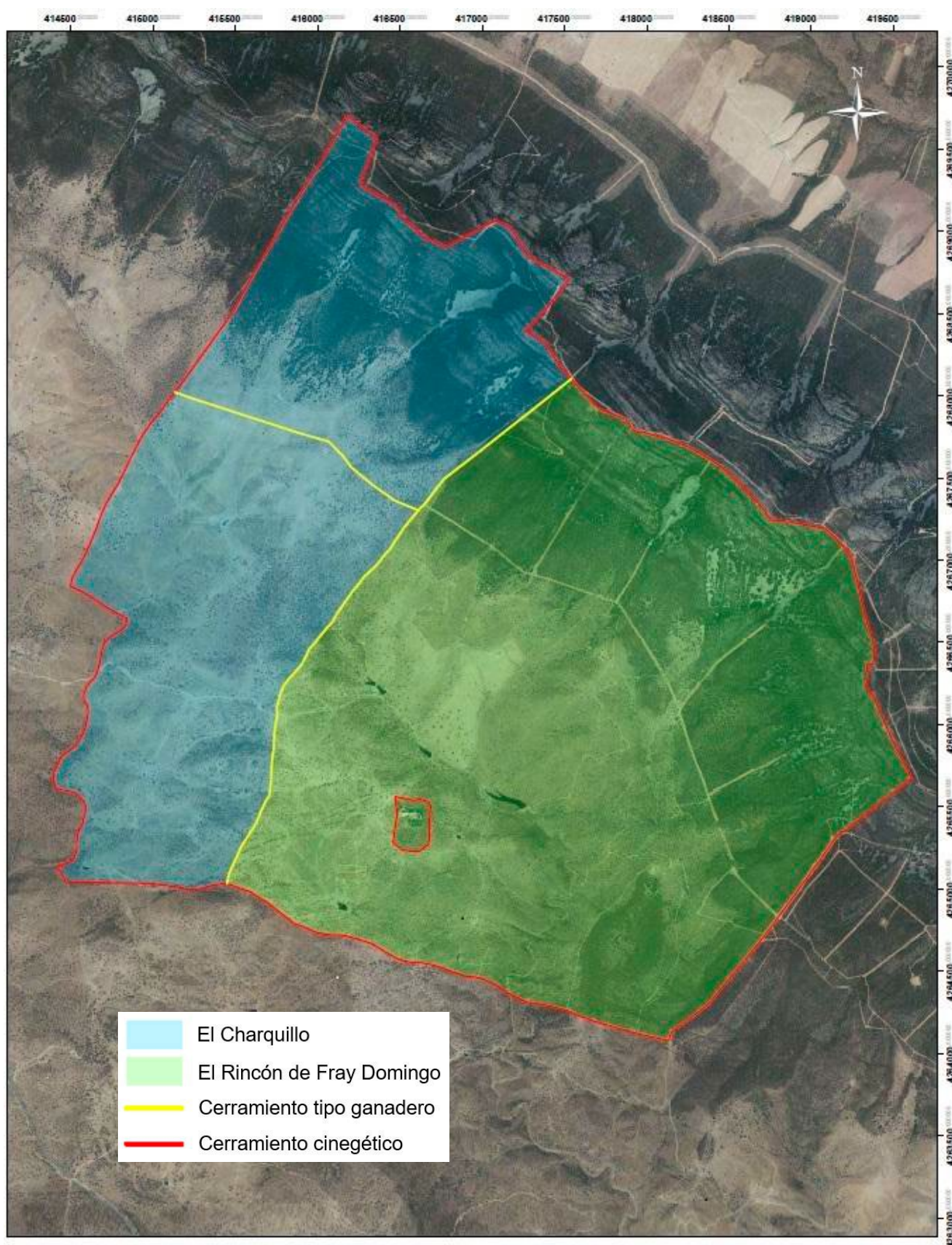
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

El disponer de este informe no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros organismos oficiales que fuesen necesarias para este tipo de actividad, de acuerdo con la legislación sectorial o específica.

Ciudad Real, 17 de agosto de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

ANEXO CARTOGRÁFICO



Propuesta de cerramientos definitivos en planos que acompañan al documento ambiental